

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2616/2543

นางเฉลียว อินทรเสน
นางฉันทนา แม่นจริง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1452, มาตรา 1494

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา

แม้ใบทะเบียนการสมรสมิได้ประทับตรานายทะเบียน ก็หาทำให้ทะเบียนการสมรสไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะไม่ เพราะ พ.ร.บ.การจดทะเบียนครอบครัวฯ กำหนดเพียงให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ มิได้มีบทบัญญัติว่าต้องประทับตรานายทะเบียนแต่อย่างใด เมื่อจำเลยและ ก. จดทะเบียนสมรสในปี 2534 ขณะที่โจทก์และ ก. จดทะเบียนสมรสอยู่ก่อนแล้ว และยังมีได้มีการจดทะเบียนหย่า การสมรสระหว่างจำเลยกับ ก. จึงตกเป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์กับนายกิตติ อินทรเสน เป็นสามีภริยาถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ระหว่างอยู่กินไม่มีบุตรด้วยกัน และเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๔๐ โจทก์ทราบว่านายกิตติจดทะเบียนสมรสกับจำเลยโดยจำเลยรู้ว่าโจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกิตติ โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยและนายกิตติไปจดทะเบียนหย่า แต่นุคคลทั้งสองเพิกเฉย

โจทก์ไม่มีวิธีอื่นใดจะบังคับจำเลยได้ ขอให้พิพากษาให้การจดทะเบียนสมรสระหว่างจำเลยกับนายกิตติ อินทรเสน เป็นโมฆะ

จำเลยให้การว่า โจทก์กับนายกิตติจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ และจดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ และจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับนายกิตติ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔ จริง ระหว่างอยู่กินมีบุตรด้วยกัน ๑ คน ส่วนการสมรสระหว่างโจทก์กับนายกิตติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ไม่มีลายมือชื่อหรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับรับรอง ทำให้การสมรสระหว่างโจทก์กับนายกิตติไม่สมบูรณ์ และตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้การสมรสระหว่างจำเลยกับนายกิตติ อินทรเสน ตกเป็นโมฆะ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า โจทก์และนายกิตติจดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ มิได้ประทับตรานายทะเบียน ก็มีได้ ทำให้ทะเบียนการสมรสไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะ เพราะพระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช ๒๔๗๘ กำหนดเพียงแต่ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญเท่านั้น มิได้มีบทบัญญัติว่าต้องประทับตรานายทะเบียนแต่อย่างใด เมื่อจำเลยและนายกิตติจดทะเบียนสมรสในปี ๒๕๓๔ ขณะที่โจทก์และนายกิตติจดทะเบียนสมรสอยู่ก่อนแล้ว และยังมีได้มีการจดทะเบียนหย่า การสมรสระหว่างจำเลยและนายกิตติจึงตกเป็นโมฆะ

พิพากษายืน.

(วิชา มหาคุณ-สมพล สัตยาภิธาน-สุเมธ ตั้งจิตวางกูร)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - นางสาวธัญญา อึ้งผาสุข

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวสมบูรณ์ นิละทัต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ